

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2064/2535	นายสุวิทย์ ชัยวรนิจ	โจทก์
	นางวัลชลี ภูมิรักษ์	จำเลย
	นางวัลชลี ภูมิรักษ์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 101)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้จำนวน 1,550,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน
2531 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 97,98)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกัน
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 69 แผ่นที่ 7 และแผ่นที่ 8)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยก็ไม่หาหลัก
ประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลาการ

บังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยก็ไม่หาหลัก
ประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนานันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>